

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

CV PUTRA DISA PRIMA

KLINIK MUTIARA SEHAT GROUP

DENGAN

RS MARSUDI WALUYO

TENTANG

RUJUKAN ASUHAN PASIEN

2025

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
CV. PUTRA DISA PRIMA
KLINIK MUTIARA SEHAT GROUP
DENGAN
RS MARSUDI WALUYO
TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN ASUHAN PASIEN BPJS KESEHATAN DAN UMUM

NOMOR : 129/E-PKS/DIR/PDP/V/2025

NOMOR : 589/RSMW/K/A.9/V/2025

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari **Rabu**, tanggal **Dua puluh delapan** Bulan **Lima** tahun **Dua ribu dua puluh lima (28/05/2025)** oleh dan antara :

1. **dr. Sefrina Trisadi , Sp,DVE** : Selaku Direktur CV Putra Disa Prima, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Banjararum Selatan No. 3B Mondoroko, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **dr. Kristiwi Hanggriyani, MARS** : Selaku Direktur Rumah Sakit Marsudi Waluyo yang beralamatkan di Jl. Raya Mondoroko Km. 9 Singosari-Malang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS Marsudi Waluyo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya secara bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut “PARA PIHAK” dan secara masing-masing disebut “PIHAK”. Kedua belah PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Pelayanan Rujukan Asuhan Pasien BPJS Kesehatan dan Umum dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah suatu *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta No 17 tanggal 30 Oktober 2015 dibuat di hadapan Notaris Yudo Sigit Riswanto,SH, dimalang sesuai dengan Nomor Induk Berusaha no. 9120106831664 yang membawahi 3 (Tiga) Klinik Rawat Jalan yaitu:

-
- 1.1 Klinik Mutiara Sehat PTP Beralamatkan Perum PTP 23 Blok 1 no. 27 Banjararum Kab Malang dengan Izin operasional klinik No 503/3/IOK/35.07.122/2020 tertanggal 8 Januari 2020 Yang selanjutnya di sebut Klinik Mutiara Sehat PTP
 - 1.2 Klinik Mutiara Sehat Lawang Beralamatkan JL. Dr. Cipto no. 1 RT. 003 RW. 010 Bedali Kec Lawang Kab Malang dengan Izin operasional klinik No 91201068316640005 tertanggal 11 Oktober 2024. Yang selanjutnya di sebut Klinik Mutiara Sehat Lawang
 - 1.3 Klinik Mutiara Sehat Karangploso Beralamatkan JL. Raya Kertanegara RT. 007 RW. 002 Desa Girimoyo Kec Karangploso Kab Malang dengan Izin operasional klinik No 91201068316640003 tertanggal 6 Oktober 2022 Yang selanjutnya di sebut Klinik Mutiara Sehat Karangploso.
2. PIHAK KEDUA adalah sebuah rumah sakit swasta milik Yayasan Kesehatan Greja Kristen Jawi Wetan yang memiliki sarana dan fasilitas untuk memberikan pelayanan kesehatan baik rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat.

Pasal 1

LATAR BELAKANG

1. Bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan kerja sama Rujukan Asuhan Pasien BPJS Kesehatan dan Umum dari PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA menyatakan sanggup dan bersedia memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dikehendaki oleh PIHAK PERTAMA;

Pasal 2

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memberikan dasar hukum dan atau payung hukum bagi KEDUA BELAH PIHAK dalam melaksanakan kegiatan rujukan asuhan pasien;
2. Para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pelayanan rujukan bagi pasien penjaminan BPJS Kesehatan maupun pasien umum.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut bagi pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kewenangan dan kompetensi PIHAK KEDUA.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

1. Memberikan informasi rekam medis pasien dari PIHAK KEDUA selama menjalani pemeriksaan oleh PIHAK KEDUA sebagai fasilitas kesehatan;
2. Bertanggung jawab terhadap :
 - a. Menyiapkan semua kelengkapan yang dibutuhkan untuk proses rujukan;
 - b. Formulir rujukan yang berisi : identitas pasien, dokter yang menangani sebelumnya, dan pemeriksaan kesehatan pasien, serta terapi atau tindakan yang telah diberikan kepada pasien.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

1. Memberikan pelayanan yang profesional kepada pasien dari PIHAK PERTAMA;
2. Menjaga kode etik kedokteran dan sesuai dengan standart pelayanan kedokteran;
3. Mengirimkan rujukan balik pasien PIHAK PERTAMA yang pernah di rujuk ke PIHAK KEDUA dengan kondisi kesehatan sudah dapat dilayani kembali (stabil) oleh PIHAK PERTAMA sebagai fasilitas kesehatan;
4. Memenuhi kesepakatan perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

HAK PIHAK PERTAMA:

1. Mengirimkan rujukan pasien PIHAK PERTAMA yang membutuhkan pelayanan kesehatan lebih lengkap ke PIHAK KEDUA;
2. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik untuk para pasien yang sebelumnya berobat di PIHAK PERTAMA dan akhirnya di rujuk ke PIHAK KEDUA;
3. Menerima rujukan balik pasien PIHAK KEDUA yang pernah di rujuk ke PIHAK KEDUA dengan kondisi kesehatan sudah dapat dilayani kembali (stabil) oleh PIHAK PERTAMA sebagai Fasilitas kesehatan.

HAK PIHAK KEDUA :

1. Menerima rujukan pasien untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati;
2. Menerima informasi tentang rekam medis pasien dari PIHAK PERTAMA;
3. Memberikan surat keterangan masih dalam perawatan ke PIHAK PERTAMA apabila pasien masih memerlukan perawatan PIHAK KEDUA untuk diagnosa yang sama di bulan selanjutnya.

Pasal 6**MUTU LAYANAN**

1. Ketersediannya fasilitas untuk kebutuhan kesehatan pasien PIHAK PERTAMA;
2. Kesesuaian jadwal pelayanan dengan jenis pelayanan yang tertera di informasi PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KEDUA wajib melakukan rujuk balik pasien yang sudah stabil ke PIHAK PERTAMA.

Pasal 7**PROSEDUR RUJUKAN**

1. Bila ada indikasi sesuai kebutuhan pasien, PIHAK PERTAMA dapat langsung merujuk ke PIHAK KEDUA dengan persetujuan dan sepengetahuan pasien atau keluarganya.
PIHAK PERTAMA menyiapkan :
 - a. Formulir rujukan yang sudah di bubuhi setempel dan tanda tangan dokter pemeriksa PIHAK PERTAMA;
 - b. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan.

Pasal 8**TATA CARA PEMBAYARAN DAN BIAYA**

1. Untuk pasien BPJS Kesehatan PIHAK KEDUA akan menagihkan ke BPJS Kesehatan termasuk biaya layanan transportasi ambulance penjaminan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Untuk pasien umum segala biaya yang timbul terhadap perjanjian kerja sama ini menggunakan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA termasuk layanan transportasi ambulance, dan biaya akan di bebaskan langsung kepada pasien.
3. Apabila pasien menggunakan fasilitas diluar kesepakatan antara PARA PIHAK, maka biaya yang timbul ditanggung oleh pasien sendiri yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA dan ditagihkan kepada pasien setelah menerima pelayanan sebelum meninggalkan tempat PIHAK KEDUA.

-
4. Segala biaya yang timbul terhadap perjanjian kerjasama ini menggunakan tarif yang sudah disepakati antara kedua belah pihak.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **April** tahun **Dua ribu dua puluh lima** dan akan berakhir pada tanggal **Dua puluh enam** bulan **April** tahun **Dua ribu dua puluh tujuh**.
2. Selama Kerja sama ini berlaku di lakukan evaluasi setiap 6 bulan dengan kedua belah pihak.
3. Perjanjian Kerja sama ini dapat dihentikan sebelum masa berlakunya, dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemberhentian tersebut dikehendaki.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* atau keadaan memaksa adalah semua hal yang dapat memengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti terjadi banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, huru-hara, pemogokan, perang, adanya peraturan pemerintah pusat atau daerah, peraturan perundang undangan dan lain-lain, sehingga **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan pekerjaannya secara wajar.
2. Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami *force majeure* tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.
3. Berdasarkan pemberitahuan tersebut akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan addendum dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN SANKSI

1. Apabila salah satu PIHAK melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian ini, maka PIHAK lainnya berhak untuk mengirimkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Apabila Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dihiraukan, maka Perjanjian Kerja sama ini dapat dihentikan secara sepihak;

-
3. Berhentinya perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 9 dan atau ayat (2) Pasal ini, tidak menghapus kewajiban-kewajiban PARA PIHAK dan harus diselesaikan selambat-lambatnya (14) empat belas hari kerja setelah berhentinya perjanjian ini;
 4. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini secara musyawarah mufakat dan apabila tidak terjadi kesepakatan PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum tetap tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Malang.

Pasal 12

PEJABAT YANG DITUNJUK

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional obyek perjanjian selama berlangsungnya perjanjian ini di alamatkan :

a. PIHAK PERTAMA

Nama : dr. Ekowati Supartinah K.P, MMRS
Jabatan : Kepala Klinik Mutiara Sehat
Alamat : Perum PTP 23 Blok 1 no. 27, Kec. Banjararum Kab. Malang
No telp : Telp. (0341) 494969
Email : mutiarasehatmalang@gmail.com

Nama : Hardina Favorita, SAB
Jabatan : Humas & Marketing Klinik Mutiara Sehat
Alamat : Perum PTP 23 Blok 1 no. 27 Banjararum, Kab Malang
No telp : Telp. (0341) 494969
Email : mutiarasehatmalang@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : dr. Anita Mardiana Kusumawati, MMRS
Jabatan : Kabid. Pelayanan Medik dan Penunjang Medik
Alamat : Jl. Raya Mondoroko Km. 9, Kec. Singosari, Kab. Malang
No telp : (0341) 458974, Ext. 500
Email : rs_marsudiwaluyo_mlg@yahoo.com

Nama : Yolandha Nice Rahmawati Putri
Jabatan : Pjs. Koordinator Humas dan Pemasaran
Alamat : Jl. Raya Mondoroko Km. 9, Kec. Singosari, Kab. Malang
No telp : (0341) 458974, Ext. 402
Email : rs_marsudiwaluyo_mlg@yahoo.com

Pasal 13

LAIN – LAIN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan addendum yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama. KEDUA BELAH PIHAK masing-masing menerima satu rangkap asli.

PIHAK PERTAMA
CV. PUTRA DISA PRIMA

PIHAK KEDUA
RS MARSUDI WALUYO

dr. Sefrina Trisadi , Sp,DVE
Direktur

dr. KRISTIWI HANGGRIYANI, MARS
Direktur